2023-10-19 08:50:56huiaj2

咨询服务协议

本《咨询与服务协议》（简称“协议”）由以下双方于2023年9月【 】日签署于北京市经济技术开发区。

甲方：北京合康新能科技股份有限公司

地址：北京市大兴区经济技术开发区博兴二路3号

法人代表：陆剑峰

乙方：广州高景实业投资有限公司

地址：广州市天河区珠江西路5号5407房

法人代表：陈良美

鉴于：

1. 作为专业咨询公司，乙方根据甲方的要求对甲方持有的合康变频科技（武汉）有限公司（简称“项目公司”）所有的位于湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 6 号的园区土地及地上建筑物（简称“**项目所涉不动产**”）事宜（简称“**项目**”）提供咨询服务。

2. 项目所涉不动产位于湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 6 号，占地面积【56488.36】平方米，土地性质为工业，土地使用权终止日期为2061年1月27日，目前地上建筑物5栋，建筑面积约【70000】平方米，厂房2栋，其余为写字楼、食堂、综合楼和职工宿舍。

3. 甲方拟委托乙方提供咨询服务，由乙方为甲方推介项目的潜在买方（以下简称“买方”），乙方推介的买方经甲方确认后，由甲方与买方签署相关交易文件，以达成项目的交易成功。

因此现在，双方经过友好协商，达成本协议如下：

1．目标

双方同意乙方为甲方提供其服务的目标如下：

1) 项目推荐

2) 对所提议项目的具体分析

3) 有效的沟通与谈判

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4) 协助谈判并促进成交

2. 服务范围

乙方的服务范围一般而言将包括下列各项：

<u>市场研究和分析</u>

- 相关投资政策和准则的趋势研究
- 项目所涉不动产的需求分析、趋势分析
- 项目所涉不动产成本分析、收入分析

<u>基于特定要求的项目收集和选择</u>

- 市场供应和需求研究
- 潜在竞争者研究、风险因素分析
- 项目盈利性趋势研究
- 相关的补充收购办法和相关成本优化筹划

<u>并购方研究</u>

- 合作对方者的背景调查
- 基于并购方使用需求的项目资料、损益和现金流分析
- 金融模型的建立和评估、可行性分析、融资风险分析

<u>代理服务</u>

- 经甲方书面授权，乙方可作为甲方唯一授权代表，与买方设计、准备和协调关于项目的交易谈判
- 在甲方书面明确授权下，代表委托方与所有相关机构谈判
- 对相关协议、合同和备忘录提出建议
- 对产权变更登记提供支持
- 协调甲方和合作对方之间的各个方面

3. 服务的要求

乙方应依下列特定要求提供服务：

1) 遵守法律：乙方应根据适用的法律和法规提供本协议项下列明的服务。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2) 项目所涉不动产的交易对价

双方同意按【2.4】亿元为底价对外洽商资产/项目公司并购对价洽商，但成交价格以甲方和潜在买家签署的收购协议为准，交易对价包括不限于股权交易对价、资产转让对价、债务承继以及可能的各种可以采用货币计量的经济利益补偿方式。

3) 委托期限

自签约之日起【12】个月。

4. 服务费

双方同意乙方的服务费如下：

本协议项下的服务费按成功费的方式支付，即如果乙方推荐购买方成功完成本项目收购（对于以资产收购方式进行收购的，以购买方取得以购买方为所有人的项目所涉不动产的产权证为准；对于以股权收购方式进行收购的，以乙方推荐购买方取得相关合同约定的购买方为目标公司股东的变更登记证明文件为准），甲方应根据本协议向乙方支付服务费。该服务费总额计算方式如下：

如并购交易对价等于 2.4 亿元，或者经过甲方同意后，交易对价小于 2.4 亿元，甲方向乙方支付并购交易对价的 2%；

如并购交易对价大于 2.4 亿元，超出 2.4 亿元的溢价部分，甲方向乙方支付超出部分的 20%，服务费计算公式：服务费=2.4 亿元*2%+（交易对价-2.4 亿元）*20%。

2) 双方同意在本协议项下甲方向乙方应付的服务费是本协议项下甲方向乙方支付的唯一款项。除非经甲方书面另行同意，乙方不得向甲方收取或主张偿还在提供咨询服务期间产生的任何其费用、支出、成本、税收、征收。

3) 本协议项下甲方向乙方应付的服务费应按照以下时间表支付：

甲方在产权变更登记完成后（收购方取得项目所涉不动产的产权证或目标公司股东的变更登记证明）（10）个工作日内向乙方支付服务费的 60%；

甲方收到全部收购款后（10）个工作日内向乙方支付服务费 40%。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2023-10-19 08:50:50b01512

甲方通过电汇方式支付乙方服务费用，在向乙方支付服务费前，乙方应向甲方开具符合甲方及税务部门要求的增值税专用发票，因乙方向甲方延迟开具并交付发票导致甲方延期支付服务费的，甲方不承担法律责任。

5．保密

1）乙方有义务对本协议、项目和项目所涉不动产的相关资料、项目收购方案、项目收购协议等在项目咨询过程中获悉的相关资料（下称“保密资料”）保密。没有甲方的书面同意，乙方不得对任何第三方披露保密资料。

2）未经甲方的书面同意，乙方擅自向任何第三方披露保密资料的，每发生一次，乙方应向甲方支付 10 万元违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方除承担违约金外，甲方有权要求乙方继续赔偿损失。

6. 违约责任

1）如果一方违反其义务的任何一项（包括弃权声明、陈述和保证），违约方应根据本协议和相关法律为该违约承担责任。

2）甲方在本协议项下向乙方承担的违约责任及/或赔偿责任以本协议服务费金额的 5%为限。

7．终止

1) 如果发生下述情形中的任何一项，甲方有权终止本协议：

A．在第 3 条第 3)款中列明的时限内，如果乙方不能使甲方以等于或高于第 3 条第 2)款列明的价格或其他可以被甲方接受的价格完成项目；

B．甲方因业务需要决定短期内不再出售项目所涉不动产的；

C. 其他根据适用的法律允许甲方提前终止本协议的情形。

9．适用法律及争议解决

因履行本协议而产生争议的，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10．效力

本协议经双方加盖公章或合同专用章后生效。本协议一式肆份，双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11．完整协议

本协议构成双方之间就本协议标的达成的完整的协议与理解，本协议所有附件是本协议不可分割的部分并同等有效。

兹证，双方业已于文首所书日期签署本协议，以昭信守。

甲方：北京合康新能科技股份有限公司

授权代表：_____

签名：_____

乙方：广州高景实业投资有限公司

授权代表：_____

签名：_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App